규제영향분석서

가상융합산업 진흥법 시행령

<목 차>

1.가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준
2.지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 신설
3.분쟁해결 절차를 마련해야 하는 사업자 기준
4.지역별 가상융합산업지원센터 지정취소 및 업무정지 기준

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	과학기술정보통신부	작성자	이름	신재우
	담당부서(과)	디지털콘텐츠과		직급	방송통신사무관
	국장	황규철		연락처	044-202-6352
	과장	이병진		이메일	jwshin51@korea.kr

2024. 05. 08. 작성

정 책 책 임 자 직 위　　성 명 (서 명)

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">가상융합산업 진흥법 시행령 제5조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">가상융합산업 진흥법 제9조제1항</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.05.28~2024.07.08</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">ㅇ (추진배경) 가상융합산업을 체계적으로 육성하기 위해 제정('24.2.27.)된 가상융합산업 진흥법은 가상융합 플랫폼 사업의 신고 제도를 도입하며 과기정통부장관에게 신고해야 하는 가상융합 플랫폼 사업의 기준을 대통령령에서 정하도록 위임함
ㅇ (정부개입 필요성) 가상융합 플랫폼 사업은 해당 플랫폼을 이용하는 가상융합사업자와 이용자에게 미치는 영향이 크고, 가상융합산업 발전에 있어 핵심적 역할을 하고 있으므로 실효성 있는 가상융합산업 진흥 정책을 수립·집행하기 위해서는 관련 현황을 반드시 파악 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 가상융합 플랫폼 사업자로 하여금 과기정통부장관에게 신고하도록 함
1. 가상융합 플랫폼을 통한 연 매출액이 1억원 이상인 경우
2. 가상융합 플랫폼을 통한 연 거래액이 10억원 이상인 경우
3. 전년도 말 기준 직전 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 1,000명 이상인 경우</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">가상융합 플랫폼 사업자
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>가상융합 플랫폼 사업자</td><td>30여 개 사업자(추정)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.도입목표
및 기대효과</td><td colspan="3">가상융합 플랫폼 사업자, 서비스 개요 등 주요 현황을 시의성 있게 파악하여 실효성 있는 가상융합산업 진흥 정책 수립 및 집행에 기여</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
적정성</td><td rowspan="4">10.비용편익분석
(단위:백만원)</td><td></td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td>0.94</td><td></td><td>0.94</td></tr>
<tr><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td>신고서 작성을 위한 행정비용</td><td>실효성 있는 정책 수립을 통해 산업 육성에 기여</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>주요내용</td><td colspan="3">ㅇ (편익) 신고 제도를 통해 확인된 정확한 산업 실태를 바탕으로 산업계에 적합하고 실효성 있는 진흥 정책을 수립·집행하여 가상융합산업 발전에</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td colspan="4">기여</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td><td></td></tr>
<tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">기타</td><td rowspan="8">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="3">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td colspan="2">1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td colspan="2">4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td colspan="2">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2">미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.우선허용 · 사후 규제 적용여부</td><td colspan="4">모법(가상융합산업 진흥법)에서 위임한 바에 따라 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준을 정하는 것으로 신산업 · 신기술 관련 우선허용 · 사후규제 적용 비대상</td></tr>
<tr><td>14.비용감축제 (단위:백만원)</td><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td>연간균등순비용</td></tr>
<tr><td>미적용</td><td>0.94</td><td>0</td><td>0.11</td></tr>
<tr><td>15.규제정비 계획</td><td colspan="4">_ _</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제5조(가상융합 플랫폼 사업의 신고) 법 제9조제1항에서 “대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 자”란 가상융합사업자 중 인터넷 홈페이지, 응용프로그램 및 이에 준하는 전자적 시스템을 통해 가상융합서비스등의 제공·이용을 매개하는 서비스를 제공하는 자로서 다음 각 호 중 어느 하나의 경우에 해당하는 자를 말한다. 1. 가상융합 플랫폼을 통한 연 매출액이 1억원 이상인 경우 2. 가상융합 플랫폼을 통한 연 거래액이 10억원 이상인 경우 3. 전년도 말 기준 직전 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 1,000명 이상인 경우

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

o **(추진배경)** 가상융합세계(메타버스)는 **다양한 산업**에서 **새로운 성장 기회**로 나타나며, **'22년 0.2~0.3조 달러 → '30년 4~5조 달러**의 **경제적 가치를 창출***할 것으로 전망(출처: Mckinsey&Company, '22.6월)

* 전자상거래(2조6천억불), 가상교육(2,700억불), 광고(2,060억불), 게임(1,250억불) 등

- 미래 유망산업으로 부상하는 **가상융합산업**(메타버스산업)을 **체계적으로 진흥**하고 다양한 산업과의 융복합에 따라 발생하는 **규제이슈를 선제적으로 개선**하기 위해 **「가상융합산업 진흥법」 제정**('24.2.27)

- **동법 제9조**는 **가상융합 플랫폼을 운영하는 자**를 **가상융합 플랫폼 사업자**로 정의하고, **매출액 등이 대통령령으로 정하는 기준**을 충족하는 **가상융합 플랫폼 사업자**에 대해 **신고의무**를 부여함

o **(정부개입 필요성) 가상융합 플랫폼 사업의 신고 제도**는 급변하는 산업환경 속에서 **가상융합산업에 대한 정확한 실태 파악**을 통해 **실효성 있는 정책을 발굴·추진**하기 위한 **필요 최소한의 수단**

- 특히, 가상융합서비스의 제공·이용을 매개하는 **가상융합 플랫폼 사업은 해당 플랫폼을 이용하는 가상융합사업자 및 이용자에게 미치는 영향이 크고, 가상융합산업 발전에 있어 핵심적 역할을** 할 것으로 예상되는 바, **관련 현황 파악이 매우 중요**

- 모법에서 위임한 바에 따라 가상융합산업의 체계적 진흥을 위한 **가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준 수립**은 **정부의 당위적 책무**

[참고] 가상융합산업 진흥법 중 '가상융합 플랫폼 사업의 신고' 조문

제9조(가상융합 플랫폼 사업의 신고) ① 가상융합 플랫폼을 운영하는 자(이하 "가상융합 플랫폼 사업자"라 한다) 중 매출액 등이 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 자는 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 과학기술정보통신부령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준
	내용	아래 각 호 중 어느 하나의 경우에 해당하는 자 1. 가상융합 플랫폼을 통한 연 매출액이 1억원 이상인 경우 2. 가상융합 플랫폼을 통한 연 거래액이 10억원 이상인 경우 3. 전년도 말 기준 직전 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 1,000명 이상인 경우
규제대안2	대안명	가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준
	내용	아래 각 호 중 어느 하나의 경우에 해당하는 자 1. 가상융합 플랫폼을 통한 연 매출액이 10억원 이상인 경우 2. 가상융합 플랫폼을 통한 연 거래액이 100억원 이상인 경우 3. 전년도 말 기준 직전 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 10,000명 이상인 경우

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	ㅇ 가상융합 플랫폼 사업에 관한 전반적인 정보를 파악하여 시의 적절한 정책 수립에 기여	ㅇ 신고 의무 부담을 지는 사업자 범위가 상대적으로 확대
규제대안2	ㅇ 신고 의무 부담을 지는 사업자 범위가 상대적으로 축소	ㅇ 신고 대상자의 범위가 축소되어 가상융합 플랫폼 사업에 관한 전반적인 현황 파악에 한계

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
협회, 업계 등	업계·법조계·공공기관·협회 등이 참여하는 전문가 검토회의 ('24.3.8~4.12, 5차례 대면회의)	이견 없음	

③ 대안의 선택 및 근거

o 모법의 입법 취지*상 본 신고 규정은 신고를 하지 않을 시 사업을 영위하지 못하도록 제한하는 진입규제가 아니라 **사실 파악을 위한 '정보제공형 신고'**이면서 **수리를 요하지 않는 '자기완결적 신고'**에 해당

* 모법(가상융합산업 진흥법)에 사업의 미신고에 따른 벌칙 규정 없음

- 또한, 플랫폼 사업자들이 지는 **신고 부담**에 비하여 신고를 통해 얻을 수 있는 **정책적 효용**이 훨씬 크다는 점을 고려하여 **가상융합 플랫폼 사업의 전반을 파악**할 수 있도록 신고 대상 기준을 설정한 **대안1 선택**

※ 한국메타버스산업협회 자체 조사결과('24.4월), 1안 기준 적용시 약 30개 사업자, 2안 기준 적용시 약 20개 사업자가 신고 대상에 해당하는 것으로 파악됨

3. 규제목표

o 가상융합 플랫폼 사업자, 서비스 개요 등 **주요 현황을 시의성 있게 파악**하여 **실효성 있는 가상융합산업 진흥 정책 수립 및 집행**에 기여

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

o 모법(가상융합산업 진흥법)에서는 모든 가상융합사업자에게 신고 의무를 부여할 경우 피규제자의 범위가 매우 넓게 확장되어 사업자에게 부담을 줄 수 있다는 점을 고려하여, 규율 대상을 **가상융합 플랫폼 사업자***로 국한함

* 가상융합사업자 중 인터넷 홈페이지, 응용프로그램 및 이에 준하는 전자적 시스템을 통해 가상융합서비스 등의 제공·이용을 매개하는 서비스를 제공하는 자

- 가상융합 플랫폼 사업의 신고 제도를 통해 가상융합산업 전반의 현황을 직간접적으로 파악할 수 있고, 이를 바탕으로 **실효성 있는 정책을 수립**하여 **가상융합산업 진흥에 기여**하려는 것임

o 규정 신설에 따라 **규제를 받게 될 것으로 예상되는 사업자 규모**는 한국메타버스산업협회 자체 조사결과, **30여 개 수준**으로 파악('24.4월)

- 해당 사업자는 **신고업무 처리를 위한 행정적 부담**이 수반되나, 사업 일반현황, 가상융합 플랫폼 서비스 개요 등 **기초적인 정보만 신고**하도록 하고 있다는 점, 중요한 사항이 변경되지 않는 이상 **신고는 일회성 행위**에 그친다는 점을 고려할 때 큰 부담은 아니라고 생각됨

⇒ 규제 목적 달성을 위한 **최소한의 수단**으로 볼 수 있어 **목적·수단 간 비례적 타당성 충분**

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o **영향평가**

- **기술규제영향평가**

기술기준, 시험·검사·인증 등과 무관하므로 기술규제영향평가 비대상

- 경쟁영향평가

본 신고 제도는 수리를 요하지 않는 자기완결적 신고이며, 특정 사업의 활동을 제한하지 않으므로 경쟁영향평가 비대상

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

신고 제도 자체는 중소기업의 경영 및 기업활동과 무관하므로 중기 영향평가 비대상

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당 없음
② 규제 방식		해당 없음
③ 예비분석모델		해당 없음
	판단 근거	해당 없음
④ 대상 업종		해당 없음
⑤ 예비분석내용		해당 없음
⑥ 차등화적용 여부		해당 없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당사항 없음

- 시장유인적 규제설계

가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준은 시장 진입 제한 및 사업자 간 경쟁 제한과 무관

- 일몰설정 여부

가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준은 모법에서 위임받아 계속적으로 존속시켜야 할 필요성이 있으며, 산업 전반에 대한 현황을 파악하고자 하는 모법 취지를 고려하여 신고 대상 기준을 정하였기 때문에 재검토를 통한 개선여지 없음이 명백하여 일몰설정이 곤란

※ 일몰해제 기준인 '존속시켜야 할 사유가 명백하거나 규제 재검토의 여지가 없어 일몰을 설정하는 것이 적절하지 않은 규제'에 해당

- **우선허용·사후규제 적용 여부**

포괄적 네거티브 규제방식 적용 대상이 아님

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		본 신고 대상 기준에서는 포괄적으로 개념을 정의하지 않음
유연한 분류 체계		인허가 유형 또는 지원 유형을 나열하는 규정이 아님
네거티브 리스트		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
사후 평가관리		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
규제 샌드박스		시장 진입을 제한하는 규정이 아님

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

모법(가상융합산업 진흥법)은 가상융합산업 진흥을 위해 세계 최초로 제정된 법률로서 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준은 해외에서 찾기 어려움

o 타법사례

개별법에 따른 신고 제도는 일반적으로 모든 사업자에 대해 신고 의무를 부여하되 일정한 조건에 해당하는 경우에 한해 신고 의무를 면제하고 있음

신고 대상	관련 법률	신고 대상 기준
부가통신 사업자	전기통신사업법 제22조	• **(원칙)** 기간통신역무 외의 전기통신역무*를 제공하는 사업을 경영하려는 자는 과기정통부장관에게 신고하여야 함 * 전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것 • **(예외)** 자본금 등이 대통령령으로 정하는 기준*에 해당하는 소규모 부가통신사업을 경영하려는 자 또는 부가통신사업을 경영하려는 기간통신사업자는 신고한 것으로 간주 * 인터넷을 이용하여 부가통신역무를 제공하는 **자본금 1억원 이하**인 부가통신사업자
통신판매업자	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제12조	• **(원칙)** 통신판매업자(통신판매를 업(業)으로 하는 자 또는 그와의 약정에 따라 통신판매업무를 수행하는 자)는 공정거래위원회 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고하여야 함 • **(예외)** 통신판매의 거래횟수, 거래규모 등이 공정거래위원회가 고시로 정하는 기준* 이하인 경우에는 신고의무 면제 * 1. 직전년도 동안 통신판매의 거래횟수가 50회 미만인 경우, 2.「부가가치세법」제2조제4호의 간이과세자인 경우

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준>

① 비용편익분석 : 피규제 기업・소상공인 직접비용 0.94백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간	할인율(%)	단위

		(년)		
2024	2024	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	0.94		0.94
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계		0.94		0.94
기업순비용		0.94	연간균등순비용	0.11

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o **피규제자 준수 가능성**

가상융합 플랫폼 사업 신고는 **진입규제가 아닌 단순 정보제공형 신고**이자 **수리를 요하지 않는 자기완결적 신고**로서, 가상융합 플랫폼 사업의 현황을 파악하기 위한 **최소한의 내용*만 포함한 신고서를 작성하여 제출**하도록 하고 있어 **피규제자의 규제 준수 가능성 높음**

* 상호·명칭, 대표자 성명·연락처, 사업자등록번호, 근로자 수, 서비스의 주요내용 등

2. 규제의 집행가능성

o **행정적 집행가능성**

가상융합 플랫폼 사업의 신고 접수 및 처리, 제도 홍보 등을 위하여 유관 협회·단체에 업무를 위탁하여 수행 예정

o **재정적 집행가능성**

동 제도의 집행에 필요한 주요 예산은 신고 접수 및 처리를 위한 시스템의 구축·운영 비용으로 '25년도 예산안에 반영하는 등 재정적 집행 준비가 적절히 추진되고 있음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 가상융합산업 진흥법 제정('24.2.27. 공포, '24.8.28. 시행)

o '메타버스 신산업 규율체계 정립 TF'를 구성·운영하여 학계·법조계·산업계 의견을 청취하고, 이를 바탕으로 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준(안) 마련('24.3~4월)

2. 향후 평가계획

o 가상융합 플랫폼 사업 신고 제도 운영 과정에서 신고대상 기준, 신고 내용 등과 관련한 산업계, 유관 협회·단체 등의 의견을 지속 모니터링

3. 규제 정비계획

o 해당사항 없음

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
–	–	–	–

4. 종합결론

o 가상융합 플랫폼 사업의 신고 제도 도입 목적은 **가상융합 플랫폼 사업의 현황을 적시에 파악**하여 **실효성 있는 정책을 발굴·추진**하려는데 있음

- 본 신고 규정은 사업의 영위를 제한하는 **진입규제가 아니라는 점**, 수리를 요하지 않는 **자기완결적 신고로 운영**되는 점, 신고 내용을 최소화하여 **피규제자의 행정적 부담이 크지 않다**는 점을 종합적으로 고려하면 **본 규제의 신설은 타당**하다고 판단됨

별 첨 **비용편익분석 상세내역**

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2024	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	0.94		0.94
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계		0.94		0.94
기업순비용		0.94	연간균등순비용	0.11

정성분석 내용 및 기타 참고사항
신고 제도를 통해 확인된 산업 실태를 바탕으로 산업계에 적합하고 실효성 있는 진흥 정책을 수립 · 집행하여 가상융합산업 발전에 기여

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준>

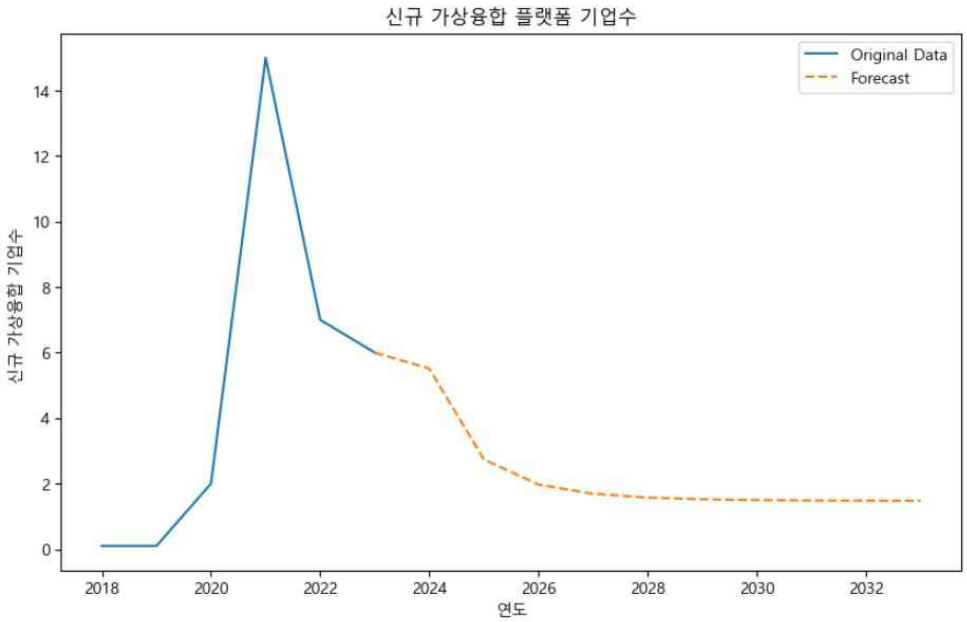
①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

<table>
<tr><td>(정량)영향집단명</td><td>가상융합 플랫폼 사업자</td></tr>
<tr><td>활동제목</td><td>가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준</td></tr>
<tr><td>비용항목</td><td>행정부담</td></tr>
<tr><td>비용</td><td>940,868</td></tr>
<tr><td>일시적/반복적</td><td>일시적</td></tr>
<tr><td>산식</td><td>신규 사업자 수 X 행정비용(940868)</td></tr>
<tr><td>근거설명</td><td>□ 피규제자 수 추정
○ 가상융합 플랫폼 사업자 수* (2018 ~ 2023)
<table>
<tr><td>연도</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>피규제 사업자 수</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>19</td><td>26</td><td>32</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>연도</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>(신규) 피규제 사업자 수</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>15</td><td>7</td><td>6</td></tr>
</table>
* 가상융합산업 진흥법 시행령 제5조의 각 호에 해당하는 사업자 수
※ 출처: 한국메타버스산업협회(K-META) 자체 조사결과('24.4)

- 가상융합 플랫폼 사업자 수는 매년 지속적으로 증가하고 있으나, 2021년 이후 신규 플랫폼 사업자 수는 감소하는 경향을 보임

○ 가상융합 플랫폼 사업자 수 추정 (2024 ~ 2033)
- ARMA(1,1) 모형을 통해 향후 10년간의 신규 플랫폼 기업 수를 추정</td></tr>
</table>



– 신규 플랫폼 사업자 수(피규제자 수) 전망치(기대값)

연도	2024	2025	2026	2027	2028
신규 플랫폼 사업자 수	5.5	2.7	2.0	1.7	1.6

연도	2029	2030	2031	2032	2033
신규 플랫폼 사업자 수	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5

□ 행정 비용 추정

○ 신고를 위한 행정비용 : 18,687원

– 신고 의무가 있는 가상융합 플랫폼 사업자는 시행규칙 별지 제1호서식에 의거하여 신고하여야 하며, 이메일 또는 홈페이지 내 신고 접수 시스템을 통해 신고서를 제출

■ 가상융합산업 진흥법 시행규칙 [별지 제1호서식]

가상융합 플랫폼 사업 신고서

([ ]신규 [ ]변경)

※ 바탕색이 어두운 곳은 신고인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 즉시

신고인	① 상호·명칭 (홈페이지 주소:)	② 설립일 년 월 일
	③ 대표자의 성명	④ 대표자의 연락처
	⑤ 사업자등록번호	⑥ 근로자 수
	⑦ 기업 규모별 유형 [ ] 중소기업 [ ] 중견기업 [ ] 대기업	
	⑧ 사무소의 주소	

⑨ 가상융합 플랫폼 서비스 개요	서비스명	
	주요 내용	

⑩ 담당자	성명	부서	직책
	연락처	전자우편	

⑪ 변경사항	[ ]사업자의 상호·명칭·주소 [ ]대표자 [ ]가상융합플랫폼서비스 주요내용
	변경 전
	변경 후

위 모든 내용은 사실대로 작성하였고, 향후 거짓 작성으로 인한 모든 불이익을 감수할 것을 서약하며, 「가상융합법산업 진흥법」 제9조, 같은 법 시행령 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조(제3조)에 따라 위와 같이 가상융합 플랫폼 사업을 신고(변경신고)합니다.

년 월 일

신고인(대표자) (서명 또는 인)

과학기술정보통신부장관 귀하

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 사업자등록증을 확인하는 것에 동의합니다

※ 동의하지 않는 경우에는 신고인이 직접 사업자등록증 사본 1부를 제출하여야 합니다.

신고인 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

- 해당 신고 작성에는 기업 명칭, 대표자, 연락처, 사업자 등록번호 등 기본적인 기업정보와 가상융합 플랫폼 서비스의 주요내용에 대해 간략하게 작성하는 것만 요구하기에 일반 사무직 1명, 1시간이 들 것으로 예상
- 「임금직무정보시스템」 기타 사무직의 평균연봉은 3,588만원이며, 소정근로일수 240일로 나눌시 일당 149,500원, 시간당 18,687원의 비용이 소요 될 것으로 기대

□ 총비용 : 940,868원

	연도 | 경상가치 비용 | 현재가치 비용 2024* | 700,763 | 700,763 2025 | 50,455 | 48,282 2026 | 37,374 | 34,224 2027 | 31,768 | 27,838 2028 | 29,899 | 25,072 2029 | 29,899 | 23,993 2030 | 28,031 | 21,525 2031 | 28,031 | 20,598 2032 | 28,031 | 19,711 2033 | 28,031 | 18,862 * 2024년의 경우, 제도 시행 첫 해이므로 기존 플랫폼 사업자 수(32개)와 신규 플랫폼 사업자 수(5.5개)를 합산하여 계산

□ 간접편익

(정성)영향집단명	가상융합 플랫폼 사업자
활동제목	가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준
편익항목	산업 육성
일시적/반복적	일시적
근거설명	○ (편익) 가상융합 플랫폼 사업의 현황 파악을 통해 산업계에 적합하고 실효성 있는 진흥 정책을 수립·집행하여 가상융합산업 발전에 기여

②피규제 이외 기업소상공인 :

□ 편익

(정성)영향집단명	가상융합사업자
활동제목	가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준
편익항목	산업 육성
일시적/반복적	일시적
근거설명	○ (편익) 가상융합 플랫폼 사업의 현황 파악을 통해 산업계에 적합하고 실효성 있는 진흥 정책을 수립·집행하여 가상융합산업 발전에 기여

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 신설</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">가상융합산업 진흥법 시행령 제12조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">가상융합산업 진흥법 제19조제1항</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.05.28~2024.07.08</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">ㅇ (추진배경) 가상융합산업을 체계적으로 육성하기 위해 제정('24.2.27.)된 가상융합산업 진흥법은 지역별로 가상융합산업 진흥을 효율적으로 지원하기 위하여 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관, 단체 또는 법인을 가상융합산업지원센터로 지정할 수 있도록 규정
ㅇ (정부개입 필요성) 지원센터는 지역의 가상융합산업 진흥이라는 정책 목표 달성을 위해 과기정통부장관이 위탁한 사업을 수행하는 중요한 기관이므로 해당 기관의 수행 역량 및 전문성을 담보하기 위한 기본적인 인적 · 물적 요건 규정 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">지역별 가상융합산업지원센터(이하 “지원센터”라 한다)로 지정받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.
1. 가상융합산업 진흥을 위한 업무를 전담하여 수행할 2명 이상의 상시 근로자로 구성되는 별도의 조직을 갖출 것
2. 지원센터의 장은 가상융합산업에 관한 분야에서 3년 이상 실무에 종사한 사람으로서 가상융합산업에 관한 전문지식과 경험을 갖춘 사람일 것
3. 가상융합산업 진흥을 위한 사업의 수행에 필요한 시설 및 장비를 보유하고 있을 것</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">지자체가 출자 · 출연한 ICT · SW 진흥기관(예:
대전정보문화산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원,
대구디지털혁신진흥원 등)
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>지역 ICT · SW 진흥기관</td><td>서울을 제외한 16개
광역시 · 도에 소재한
기관(잠정)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.도입목표
및 기대효과</td><td colspan="3">일정한 인적 · 물적 요건을 갖춘 기관 등을 지원센터로 지정하여 과기정통부장관이 위탁하는 사업을 수행하게 함으로써 각 지역별로 가상융합사업자에게 특화된 지원을 제공하고 지역의 가상융합산업 발전 도모</td></tr>
<tr><td rowspan="2">규제의
적정성</td><td rowspan="2">10.비용편익분석
(단위:백만원)</td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3"></td><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td>-</td><td>지역
가상융합산업
진흥 효과 제고</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="3">ㅇ (편익) 지역 ICT · SW 진흥기관이 보유하고 있는 인적 · 물적 자원을 활용하여 과기정통부장관이 위탁한 사업을 효과적으로 수행하여 지역 가상융합산업 발전에 기여</td></tr>
<tr><td>11.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td></td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="11">기타</td><td rowspan="9">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="2">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td>일몰조문</td><td>연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2">미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td>일몰설정기간</td><td>일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13.우선허용 · 사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">모법(가상융합산업 진흥법)에서 위임한 바에 따라 지역별 가상융합산업을 진흥하기 위한 지원센터의 지정 요건을 정하는 것으로 신산업 · 신기술 관련 우선허용 · 사후규제 적용 비대상</td></tr>
<tr><td>14.비용감축제
(단위:백만원)</td><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td>연간균등순비용</td></tr>
<tr><td></td><td>미적용</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15.규제정비 계획</td><td colspan="3">- -</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제12조(지역별 가상융합산업지원센터) ① 법 제19조제1항에 따라 지역별 가상융합산업지원센터(이하 “지원센터”라 한다)로 지정받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 가상융합산업 진흥을 위한 업무를 전담하여 수행할 2명 이상의 상시 근로자로 구성되는 별도의 조직을 갖출 것 2. 지원센터의 장은 가상융합산업에 관한 분야에서 3년 이상 실무에 종사한 사람으로서 가상융합산업에 관한 전문지식과 경험을 갖춘 사람일 것 3. 가상융합산업 진흥을 위한 사업의 수행에 필요한 시설 및 장비를 보유하고 있을 것 ② 지원센터로 지정을 신청하려는 자는 과학기술정보통신부령으로 정하는 신청서에 다음 각 호의 서류를

현 행	개 정 안
	첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. 1. 정관 또는 이에 준하는 사업운영규정 2. 사업계획서 3. 전문인력 보유 현황 및 배치계획서 4. 시설명세서 5. 업무 수행체계가 명시된 조직도 6. 지원센터의 장의 이력서 7. 최근 3년간의 가상융합산업에 관한 업무 수행 실적 목록(실적이 있는 경우만 해당한다) 8. 지원센터의 지정서(지정 갱신을 신청하는 경우만 제출한다) ③ 과학기술정보통신부장관이 지원센터를 지정하는 경우 과학기술정보통신부령으로 정하는 지원센터 지정서를 발급하여야 한다 ④ 과학기술정보통신부장관은 법 제19조제1항에 따라 지원센터를 지정하거나, 법 제19조제4항에 따

현 행	개 정 안
	라 지원센터의 지정취소 및 업무정지를 명한 경우에는 그 사실을 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다. ⑤ 법 제19조제1항에 따른 지원센터 지정의 유효기간은 지정을 받은 날부터 3년으로 한다. 유효기간이 만료된 후에도 계속하여 지원센터를 운영하려는 자는 유효기간 만료일로부터 3개월 전에 갱신을 신청하여야 한다. ⑥ 제5항에 따른 지정의 갱신에 관해서는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. ⑦ 지원센터로 지정받은 자는 해당 연도의 운영계획을 매년 1월 31일까지 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. ⑧ 법 제19조제4항에 따른 지원센터의 지정취소 및 업무정지의 기준은 별표와 같다. ⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 지원센터의 지정절차,

현 행	개 정 안
	운영 등에 관하여 필요한 사항은 과학기술정보통신부령으로 정한다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

o **(추진배경)** 가상융합세계(메타버스)는 **다양한 산업**에서 **새로운 성장 기회**로 나타나며, **'22년 0.2~0.3조 달러 → '30년 4~5조 달러**의 **경제적 가치를 창출***할 것으로 전망(출처: Mckinsey&Company, '22.6월)

* 전자상거래(2조6천억불), 가상교육(2,700억불), 광고(2,060억불), 게임(1,250억불) 등

- 미래 유망산업으로 부상하는 **가상융합산업**(메타버스산업)을 **체계적으로 진흥**하고 다양한 산업과의 융복합에 따라 등장하는 **규제이슈를 선제적으로 개선**하기 위해 **「가상융합산업 진흥법」 제정**('24.2.27)

- **동법 제19조**는 과기정통부장관이 **지역별로 가상융합산업 진흥을 효율적으로 지원**하기 위하여 **전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건**을 갖춘 **기관, 단체 또는 법인**을 **가상융합산업지원센터(이하 '지원센터')로 지정**할 수 있도록 규정

o **(정부개입 필요성)** 지원센터는 **과기정통부장관이 위탁한 사업을 수행**하며 각 지역에 소재한 가상융합사업자에 대해 맞춤형 지원을 통해 **지역의 가상융합산업 발전에 있어 중요한 역할** 담당

- 지역의 가상융합산업 진흥 정책이 **실효성 있게 추진되기 위해서는 일정 수준 이상의 전문인력과 시설이 뒷받침될 필요**

- 따라서, 지원센터가 갖추어야 할 **최소한의 인적·물적 요건**을 마련하는 것은 **과기정통부장관이 위탁한 사업의 수행 역량 및 전문성을 담보**하고자 하는 것으로 **정부 개입이 필요한 사항**

[참고] 가상융합산업 진흥법 중 '지원센터' 조문

제19조(지역별 가상융합산업지원센터) ① 과학기술정보통신부장관은 지역별로 가상융합산업 진흥을 효율적으로 지원하기 위하여 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관, 단체 또는 법인을 가상융합산업지원센터(이하 "지원센터"라 한다)로 지정할 수 있다.
② ~ ⑤ (생 략)

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 1안
	내용	지역별 가상융합산업지원센터(이하 "지원센터"라 한다)로 지정받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 가상융합산업 진흥을 위한 업무를 전담하여 수행할 2명 이상의 상시 근로자로 구성되는 별도의 조직을 갖출 것 2. 지원센터의 장은 가상융합산업에 관한 분야에서 3년 이상 실무에 종사한 사람으로서 가상융합산업에 관한 전문지식과 경험을 갖춘 사람일 것 3. 가상융합산업 진흥을 위한 사업의 수행에 필요한 시설 및 장비를 보유하고 있을 것
규제대안2	대안명	지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 2안
	내용	지역별 가상융합산업지원센터(이하 "지원센터"라 한다)로 지정받으려는 자는 가상융합사업자를 지원할 수 있는 전담조직과 시설을 갖추어야 한다.

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	ㅇ 지원센터 운영 인력의 전문성을 확보하고, 관련 시설 및 장비를 통해 효율적 지원 가능	ㅇ 지원센터로 지정받기 위한 부담이 상대적으로 큼
규제대안2	ㅇ 구체적 요건이 없어 지원센터로 지정받기 위한 부담 적음	ㅇ 지원센터의 전문성 부족으로 정책 효과 약화 우려

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
협회, 업계, 정보통신산업진흥원 등	업계·법조계·공공기관·협회 등이 참여하는 전문가 검토회의 ('24.3.8~4.12, 5차례 대면회의)	이견 없음	

③ **대안의 선택 및 근거**

o 지원센터를 통해 **지역의 가상융합산업 발전**을 도모하고자 하는 **법률의 입법 취지**를 고려한다면 지역의 가상융합사업자에 대한 **실효성 있는 지원**을 보장하기 위해서는 **최소한의 전문인력과 시설·장비를 보유**하도록 할 필요

- 대안2는 **전문인력과 시설 등에 대한 요건**을 구체적으로 정하지 않고, **추상적·포괄적으로 규정**하고 있기 때문에 **지원센터로 지정받기 위한 부담은 적다**는 장점이 있으나, 지역 가상융합사업자에게 필요한 **전문적인 컨설팅, 장비·시설 지원을 보장할 수 없다는 한계** 존재

- 반면, 대안1은 2명 이상의 전담인력과 3년 이상의 경력이 있는 지원센터의 장을 갖추고, 사업의 수행에 필요한 시설 및 장비를 보유하도록 하고 있어 **지역의 가상융합사업자에 대한 지원이 보다 실효성 있게 이루어지는데 유리**하므로 **대안1 선택**

3. 규제목표

o 일정한 인적·물적 요건을 갖춘 기관을 지원센터로 지정하여 과기정통부장관이 위탁하는 사업을 효과적으로 수행하게 함으로써 **각 지역에 소재한 가상융합사업자에게 실효성 있는 지원**을 제공하고 **지역의 가상융합산업 발전** 도모

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

o 본 규제는 지원센터가 과기정통부장관이 위탁한 사업을 효과적으로 수행하는데 필요한 인적·물적 요건을 갖추게 함으로써 **지역별로 가상융합산업 진흥 정책을 효율적으로 추진**하고자 하는데 목적이 있음

- **지원센터 지정 요건**은 각 지역에 소재한 **ICT·SW 진흥기관**이 **지원센터를 상시 운영**하며 **기업 지원에 필요한 최소한의 기준**을 정한 것으로 **목적·수단 간 비례적 타당성은 충분**

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o **영향평가**

- **기술규제영향평가**

기술기준, 시험·검사·인증 등과 무관하므로 기술규제영향평가 비대상

- 경쟁영향평가

가상융합사업자의 경쟁과는 무관하므로 경쟁영향평가 비대상

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

중소기업의 경영 및 기업활동과 무관하므로 중기영향평가 비대상

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당 없음
② 규제 방식		해당 없음
③ 예비분석모델		해당 없음
	판단 근거	해당 없음
④ 대상 업종		해당 없음
⑤ 예비분석내용		해당 없음
⑥ 차등화적용 여부		해당 없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당사항 없음

- 시장유인적 규제설계

과기정통부장관이 위탁하는 사업을 수행하는 지원센터를 지정하기 위한 요건을 신설하는 내용으로 시장 진입 제한과 무관

- 일몰설정 여부

과기정통부장관으로부터 지역별 가상융합산업 진흥을 위한 지원센터로 지정받기 위한 최소한의 인력·시설요건을 규정한 것으로 재검토를 통한 개선여지 없음이 명백하여 일몰설정 곤란

- **우선허용·사후규제 적용 여부**

포괄적 네거티브 규제방식 적용 대상이 아님

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		포괄적으로 개념을 정의하고 있지 않음
유연한 분류 체계		인허가 유형 또는 지원 유형을 나열하는 규정이 아님
네거티브 리스트		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
사후 평가관리		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
규제 샌드박스		시장 진입을 제한하는 규정이 아님

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

「가상융합산업 진흥법」은 가상융합산업 진흥을 위해 세계 최초로 제정된 법률로서 지역별 가상융합산업지원센터 지정요건은 해외에서 찾기 어려움

o 타법사례

「산업 디지털 전환 촉진법」, 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」, 「산업발전법」, 「고령친화산업 진흥법」 등 개별법에서 관련 산업의 효율적인 지원을 위하여 일정 요건을 갖춘 지원센터를 지정할 수 있도록 규정

<table>
<tr><th>명칭</th><th>관련법령</th><th>지정기준</th></tr>
<tr><td>산업 디지털 전환 협업 지원센터</td><td>산업 디지털 전환 촉진법 시행령 제11조</td><td>① 법 제19조제1항에서 “전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 법인·기관 및 단체”란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 법인·기관 및 단체를 말한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문인력 5명 이상을 확보할 것
가. 산업 디지털 전환 관련 분야의 박사학위를 취득한 사람
나. 산업 디지털 전환 관련 분야의 석사학위를 취득한 후 디지털 전환 관련 법인이나 기관에서 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람
다. 산업 디지털 전환 관련 분야의 학사학위를 취득한 후(다른 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정한 사람을 포함한다) 디지털 전환 관련 법인이나 기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
2. 법 제19조제1항에 따른 산업 디지털 전환 협업지원 업무 수행에 필요한 시설 및 장비를 갖출 것</td></tr>
<tr><td>1인 창조기업 지원센터</td><td>1인 창조기업 육성에 관한 법률 시행령</td><td><table><tr><th>구분</th><th>지정기준</th></tr><tr><td>조직</td><td>1인 창조기업에 대한 경영지원 등 지원센터의 설치 목적 구현을 위한 서비스 제공이 가능한</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>제4조, [별표2]</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>법인 또는 단체일 것</td></tr>
<tr><td>인력</td><td>1인 창조기업 경영지원 업무를 원활히 수행하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문인력을 1명 이상 보유할 것
1. 「공인회계사법」에 따른 공인회계사, 「변호사법」에 따른 변호사, 「세무사법」에 따른 세무사 또는 「변리사법」에 따른 변리사
2. 「경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률」 제3조에 따른 경영지도사 또는 기술지도사
3. 경영학 분야 또는 자연과학 분야의 박사학위 소지자
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 사람과 동등한 자격이 있다고 중소벤처기업부장관이 인정하는 사람</td></tr>
<tr><td>시설</td><td>1인 창조기업의 작업 공간 및 회의장 제공 등 업무지원을 하기 위하여 다음 각 호의 시설 조건을 모두 갖출 것
1. 1인 창조기업에 대한 경영컨설팅, 창업 등의 상담을 위한 별도의 상담실과 사무실을 갖출 것
2. 10명 이상의 1인 창조기업이 동시에 이용할 수 있는 작업공간을 갖출 것
3. 1인 창조기업이 사용할 수 있는 회의장을 갖출 것</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>지속가능경영
지원센터</td><td>산업발전법
시행령 제9조의2</td><td>① 법 제19조제5항에 따라 지속가능경영 지원센터로 지정받으려는 기관 또는 단체는 다음 각 호의 기준을 모두 갖추어야 한다.
1. 비영리법인일 것
2. 기관 또는 단체의 주된 업무에 기업의 경제적 수익성, 환경적 건전성, 사회적 책임성을 함께 고려하는 지속가능한 경영(이하 이 조에서 “지속가능경영”이라 한다) 지원과 관련한 업무가 포함되어 있을 것
3. 기업의 지속가능경영을 지원할 수 있는 전담 조직과 인력을 갖추고 있는 등 지원업무를 수행할 능력을 보유하고 있을 것</td></tr>
<tr><td>고령친화산업
지원센터</td><td>고령친화산업
진흥법 시행령
제5조</td><td>① 법 제10조제1항에 따른 고령친화산업지원센터(이하 “지원센터”라 한다)로 지정받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.
1. 비영리 법인이나 단체로서 고령친화산업 관련 지원사업을 주된 업무로 할 것
2. 법 제10조제2항 각 호의 업무를 수행할 수</td></tr>
</table>

		있는 다음 각 목의 요건을 모두 갖출 것 가. 고령친화산업의 효율적인 지원 업무를 전담하여 수행할 **4명 이상의 상시 근로자**로 구성되는 별도의 조직을 갖출 것 나. 지원센터의 장은 고령친화산업에 관한 분야에서 **3년 이상 실무에 종사한 사람**으로서 고령친화산업에 관한 전문지식과 경험을 갖춘 사람일 것 다. 삭제 라. 고령친화산업에 관한 전문인력양성 사업의 수행에 필요한 **시설 및 장비를 보유**하고 있을 것

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 1안>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2024	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 1안				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업·소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업·소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

타법(고령친화산업 진흥법 등)에서 유사하게 규정하고 있는 지원센터 지정 요건을 참고하여 본 규제에서는 보다 완화된 기준으로 설계함에 따라 **피규제자의 준수 가능성은 높을 것으로 판단됨**

※ 현재 과기정통부로부터 예산을 지원받아 '메타버스 지원센터'를 운영 중인 지역 ICT·SW진흥기관(13개)은 대부분 본 규제에서 정한 지원센터 지정요건을 충족

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

지원센터 지정에 관해서는 추가적인 행정인력을 수반하지 않아 행정적 집행가능성에 문제 없음

o 재정적 집행가능성

지원센터 지정 요건 확인 및 지정 절차 집행은 추가적인 재정소요 없음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 가상융합산업 진흥법 제정('24.2.27. 공포, '24.8.28. 시행)

o '메타버스 신산업 규율체계 정립 TF'를 구성·운영하여 학계·법조계·산업계·공공기관 의견을 청취하고, 이를 바탕으로 지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건(안) 마련('24.3~4월)

2. 향후 평가계획

o 지역별 가상융합산업지원센터로 지정되었거나 지정받고자 하는 기관, 가상융합사업자 등의 의견을 지속 청취하고 지원센터의 운영 실적을 평가하여 지정 요건의 적정성 검토

3. 규제 정비계획

o 해당사항 없음

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
–	–	–	–

4. 종합결론

o **지역별 가상융합산업지원센터***는 **과기정통부장관이 위탁한 업무를 수행하는 기관**으로서, 지역에 소재한 가상융합사업자를 밀착 지원하고, 지역의 가상융합산업을 체계적으로 진흥하기 위해서는 **일정 수준 이상의 전문인력과 시설·장비가 반드시 필요**

* 지자체가 출연·출자한 ICT·SW진흥기관 중 지정 예정

- 따라서 과기정통부장관으로부터 지원센터로 지정받고자 하는 자가 **일정 수준 이상의 인적·물적 요건**을 갖추도록 하는 **본 규제의 신설은 타당**하다고 판단됨

별 첨 **비용편익분석 상세내역**

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2024	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 1안				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항
지역 ICT · SW 진흥기관이 보유하고 있는 인적 · 물적 자원을 활용하여 과기정통부장관이 위탁한 지역 가상융합산업 지원 사업을 효과적으로 수행

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

〈규제대안1 : 지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건 1안〉

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정량)영향집단명	지역별 가상융합산업지원센터
활동제목	지역별 가상융합산업지원센터 지정의 요건
비용항목	행정부담
비용	0
일시적/반복적	일시적
산식	()
근거설명	□ 비용미발생 : 0원 ○ 본 규제는 과기정통부장관이 지역별로 가상융합산업을 효율적으로 지원하기 위하여 지정하는 지역별 지원센터의 지정 요건을 정하기 위한 규정임 ○ 다만, 각 지역별 지원센터는 새로 설립되는 것이 아닌 각 지역에 소재한 ICT · SW 진흥기관*이 운영할 예정이며, 현재 과기정통부로부터 예산을 지원받아 '메타버스 지원센터'를 운영 중인 지역 ICT · SW진흥기관(13개)은 대부분 본 규제에서 정한 지원센터 지정요건을 충족하고 있어 추가적인 규제요소는 없을 것으로 판단됨 * 지자체가 출연 · 출자한 기관(예: 대전정보문화산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원, 대구디지털혁신진흥원 등)

②피규제 이외 기업소상공인 :

□ 편익

(정성)영향집단명	가상융합사업자
활동제목	지역별 가상융합산업지원센터 지정의 요건
편익항목	산업 육성
일시적/반복적	일시적
근거설명	○ (편익) 일정 수준 이상의 전문인력과 시설 · 장비를 보유한 지역별 가상융합산업지원센터를 통해 지역에 소재한 가상융합사업자에 대해 전문적이고 체계적인 지원 가능

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">분쟁해결 절차를 마련해야 하는 사업자 기준</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">가상융합산업 진흥법 시행령 제19조</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">가상융합산업 진흥법 제31조제3항</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.05.28~2024.07.08</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">ㅇ (추진배경) 가상융합서비스 등의 제공·이용을 매개하는 가상융합 플랫폼 사업의 성장으로 이용자와 플랫폼 사이 또는 이용자들 사이의 분쟁이 급증할 것으로 예상됨에 따라 모법(가상융합산업진흥법)은 매출액, 이용자 수 등이 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 가상융합 플랫폼 사업자로 하여금 분쟁해결절차를 마련하도록 규정
ㅇ (정부개입 필요성) 정부는 가상융합산업 생태계의 지속적·안정적 성장과 발전을 도모하기 위해 이용자 간 분쟁·갈등을 신속히 조정하도록 유도할 책무가 있으므로 모법에 따라 분쟁해결 절차를 마련해야 하는 사업자 기준을 정하는 것은 정부 개입이 필요한 당위적 사항</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 가상융합 플랫폼 사업자로 하여금 분쟁해결절차를 마련하도록 함
1. 가상융합 플랫폼을 통한 연 매출액이 10억원 이상인 경우
2. 가상융합 플랫폼을 통한 연 거래액이 100억원 이상인 경우
3. 가상융합 플랫폼의 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 10,000명 이상인 경우</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">가상융합 플랫폼 사업자
<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>가상융합 플랫폼 사업자</td><td>20여 개 사업자(추정)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.도입목표
및 기대효과</td><td colspan="3">일정 규모 이상의 가상융합 플랫폼 사업자로 하여금 분쟁해결절차를 마련하도록 함으로써 공정하고 신속한 분쟁해결을 통해 이용자 권익 보호 및 가상융합산업의 지속가능한 발전 기반 마련</td></tr>
<tr><td rowspan="5">규제의
적정성</td><td rowspan="5">10.비용편익분석
(단위:백만원)</td><td></td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td>-</td><td>이용자 권익
보호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="3">ㅇ (편익) 공정하고 신속한 분쟁해결절차를 통해 이용자의 권익 보호에 기여</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.영향평가 여부</td><td colspan="2">기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td colspan="2">중기영향평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당없음</td><td>해당없음</td><td colspan="2">해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="3">기타</td><td rowspan="3">12.규제일몰제</td><td>대분류</td><td colspan="4">소분류</td></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td colspan="3">1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td colspan="3">4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td colspan="3">6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰설정여부</td><td colspan="2">일몰조문</td><td colspan="2">연장여부</td></tr>
<tr><td colspan="2">미설정</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">일몰유형</td><td colspan="2">일몰설정기간</td><td colspan="2">일몰주기</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>13.우선허용 · 사후 규제 적용여부</td><td colspan="5">모법(가상융합산업 진흥법)에서 위임한 바에 따라 분쟁해결 절차를 마련해야 하는 사업자 기준을 정하는 것으로 신산업 · 신기술 관련 우선허용 · 사후규제 적용 비대상</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">14.비용감축제 (단위:백만원)</td><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td colspan="2">연간균등순비용</td></tr>
<tr><td>미적용</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><td>15.규제정비 계획</td><td colspan="5">_ _</td></tr>
</table>

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제19조(분쟁해결절차의 마련) ① 법 제31조제3항의 “대통령령으로 정하는 기준”이란 가상융합 플랫폼 사업자 중 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 해당하는 자를 말한다. 1. 가상융합 플랫폼을 통한 연 매출액이 10억원 이상인 경우 2. 가상융합 플랫폼을 통한 연 거래액이 100억원 이상인 경우 3. 가상융합 플랫폼의 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 10,000명 이상인 경우 ② 제1항에 해당하는 가상융합 플랫폼 사업자는 분쟁해결절차를 마련함에 있어 법 제27조에 따른 자율규제를 활용할 수 있다.

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

o **(추진배경) 가상융합서비스 등의 제공·이용을 매개**하는 **가상융합 플랫폼 사업의 성장**으로 **이용자와 플랫폼 사업자 사이** 또는 **이용자들 사이의 분쟁***이 **급증할 것으로 예상**

* 예: 생체정보·행태정보 등 개인정보의 무분별한 수집, 사업자·이용자 간 불공정거래, 창작콘텐츠 무단 도용 등 지식재산권 활용 및 침해 관련 분쟁 등

- 이러한 분쟁은 대부분 소액사건으로 **다수 이용자들 사이에서 유사하게 발생하는 경향**이 있어 **법원의 사법절차를 활용**하는 것보다는 조정과 같은 **대안적 분쟁해결절차를 활용하는 것이 효율적**

- 이에, 모법(가상융합산업 진흥법) 제31조 제3항은 **매출액, 이용자 수 등이 대통령령으로 정하는 기준을 충족**하는 **가상융합 플랫폼 사업자**는 **이용자와 가상융합 플랫폼 사업자 사이 및 이용자들 사이의 분쟁을 해결하기 위한 절차를 마련**해야 한다고 규정

o **(정부개입 필요성)** 정부는 모법 제31조 제1항에 따라 **이용자의 권익을 보호**하고 **건전한 가상융합세계 생태계의 조성 및 유지**를 위하여 **노력하여야 할 책무**가 있음

- 또한, **가상융합산업 생태계**의 **지속적·안정적 성장과 발전을 도모**하기 위해서는 가상융합 플랫폼 내에서 발생할 수 있는 **여러 이해당사자 간 분쟁·갈등을 신속히 조정**하도록 유도할 필요

- 따라서 모법에 따라 **분쟁해결 절차를 마련해야 하는 사업자 기준**을 정하는 것은 **정부 개입이 필요한 당위적 사항**

[참고] 가상융합산업 진흥법 중 '분쟁해결절차' 조문

제31조(건전한 가상융합세계 생태계의 조성 등) ①·② (생략)
③ 매출액, 이용자 수 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 가상융합 플랫폼 사업자는 법령 및 약관·운영정책 등의 위반과 관련된 이용자와 가상융합 플랫폼 사업자 사이 또는 이용자들 사이의 분쟁을 해결하기 위한 절차를 마련하여야 한다.
④·⑤ (생략)

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	분쟁해결절차를 마련해야 하는 사업자 기준 1안
	내용	법 제31조제3항의 "대통령령으로 정하는 기준"이란 가상융합 플랫폼 사업자 중 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 해당하는 자를 말한다. 1. 가상융합 플랫폼을 통한 **연 매출액이 10억원 이상**인 경우 2. 가상융합 플랫폼을 통한 **연 거래액이 100억원 이상**인 경우 3. **가상융합 플랫폼의 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 10,000명 이상**인 경우
규제대안2	대안명	분쟁해결절차를 마련해야 하는 사업자 기준 2안
	내용	법 제31조제3항의 "대통령령으로 정하는 기준"이란 가상융합 플랫폼 사업자 중 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 해당하는 자를 말한다. 1. 가상융합 플랫폼을 통한 **연 매출액이 1억원 이상**인 경우 2. 가상융합 플랫폼을 통한 **연 거래액이 10억원 이상**인 경우 3. **가상융합 플랫폼의 3개월 평균 월간 활성 이용자 수가 1,000명 이상**인 경우

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	규모가 작은 가상융합 플랫폼 사업자의 규제 부담 완화	규모가 작은 플랫폼의 경우 이용자 권익 보호에 관한 법적 사각지대 발생
규제대안2	상대적으로 많은 플랫폼 이용자의 권익 법적 보호 가능	규모가 작은 가상융합 플랫폼 사업자의 규제 부담 가중

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
협회, 업계 등	업계·법조계·공공기관·협회 등이 참여하는 전문가 검토회의 ('24.3.8~4.12, 5차례 대면회의)	이견 없음	

③ 대안의 선택 및 근거

o 분쟁해결절차를 마련하도록 한 입법 취지는 **이용자 간 분쟁이 많이 발생**하여 이용자 권익 침해가 광범위하게 확산될 가능성이 높은 **일정 규모 이상의 플랫폼 사업**을 염두에 두고 제정된 것으로 추정

- 따라서 단순히 가상융합산업의 현황을 파악하기 위한 **가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준(규제대안2와 동일)보다는 높게 설정**하여 **일정 규모 이상의 플랫폼 사업자로 규율 대상을 한정한 대안1 선택**

※ 가상융합 플랫폼 사업자는 모법 제27조에 따른 협회 주도의 자율규제를 활용하여 분쟁해결절차를 마련할 수 있도록 명시(영 제19조제2항)하여 개별 기업의 부담 완화

3. 규제목표

o 일정 규모 이상의 가상융합 플랫폼 사업자로 하여금 분쟁해결절차를 마련하도록 함으로써 **공정하고 신속한 분쟁해결**을 통해 **이용자 권익 보호** 및 **가상융합산업의 지속가능한 발전 기반** 마련

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

o 동 규제는 **매출액, 거래액, 이용자 수**를 기준으로 **일정 규모 이상의 가상융합 플랫폼 사업자**에게 **분쟁해결절차를 마련**하도록 함으로써,

- **공정하고 신속한 분쟁해결을 유도**하여 **이용자의 권익을 보호**하고, **가상융합산업의 지속가능한 발전 기반을 마련**하는데 목적이 있음

o 규정 신설에 따라 예상되는 **피규제 사업자 규모**는 한국메타버스산업협회 자체 조사결과, **20여 개 수준**으로 파악('24.4월)

- 해당 가상융합 플랫폼 사업자는 **분쟁해결절차를 마련·운영**하는데 필요한 **조직 및 인력**을 갖춰야 하는 부담이 있으나, **협회의 자율규제 활동**의 하나로 운영되는 **분쟁조정제도를 활용***할 경우 **실질적 부담은 거의 없을 것**으로 전망

* (시행령안 제19조제2항) 제1항에 해당하는 가상융합 플랫폼 사업자는 분쟁해결절차를 마련함에 있어 법 제27조에 따른 자율규제를 활용할 수 있다.

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o **영향평가**

- **기술규제영향평가**

기술기준, 시험·검사·인증 등과 무관하므로 기술규제영향평가 비대상

- 경쟁영향평가

개인 또는 단체 등의 경쟁과 무관하므로 경쟁영향평가 비대상

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당 없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당 없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당 없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당 없음

- 중기영향평가

중소기업 경영 및 기업활동 등과 무관하므로 중기영향평가 비대상

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당 없음
② 규제 방식		해당 없음
③ 예비분석모델		해당 없음
	판단 근거	해당 없음
④ 대상 업종		해당 없음
⑤ 예비분석내용		해당 없음
⑥ 차등화적용 여부		해당 없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당사항 없음

- 시장유인적 규제설계

분쟁해결절차를 마련하지 않더라도 가상융합 플랫폼 사업을 영위하는데 제약이 없고 달리 처벌 규정이 없는 점, 소액·다수의 분쟁을 소송으로 해결하는 경우 사업자에게도 불필요한 비용이 발생하는 점, 공정하고 신속한 분쟁 해결을 통해 이용자의 신뢰를 얻는 것이 사업자에게도 이득이 될 수 있는 점, 협회가 자율규제 차원에서 운영하는 분쟁해결절차를 이용하는 경우 저비용으로 분쟁해결 결과를 달성할 수 있는 점 등에 비추어 볼 때 시장 진입 제한 및 사업자 간 경쟁 제한과 무관

- 일몰설정 여부

분쟁해결절차를 마련해야 하는 사업자 기준은 모법에서 위임받아 계속적으로 존속시켜야 할 필요성이 있으므로 일몰 설정이 곤란

※ 일몰해제 기준인 '존속시켜야 할 사유가 명백하거나 규제 재검토의 여지가 없어 일몰을 설정하는 것이 적절하지 않은 규제'에 해당

- **우선허용·사후규제 적용 여부**

포괄적 네거티브 규제방식 적용 대상이 아님

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		포괄적으로 개념을 정의하지 않음
유연한 분류 체계		인허가 유형 또는 지원 유형을 나열하는 규정이 아님
네거티브 리스트		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
사후 평가관리		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
규제 샌드박스		시장 진입을 제한하는 규정이 아님

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

모법(가상융합산업 진흥법)은 가상융합산업 진흥을 위해 세계 최초로 제정된 법률로서 가상융합 플랫폼 사업의 신고 대상 기준은 해외에서 찾기 어려움

o 타법사례

콘텐츠, 통신과금서비스 등 분야에서 소송이 아닌 대안적 분쟁해결절차를 통해 분쟁을 조정하기 위한 기관·단체를 설치·운영할 수 있도록 규정

※ 단, 단순히 분쟁해결절차를 마련하도록 하는 본 규정과는 달리, 타법에서는 분쟁 조정 및 해결을 위한 구체적 형식, 절차 등 요건까지 규정하고 있음

구분	관련법률	분쟁 해결 방안
전자문서·전자거래	전자문서법 제32조부터 제37조의2까지	ㅇ (개요) 전자문서 및 전자거래에 관한 분쟁을 조정하기 위하여 전자문서·전자거래분쟁조정위원회를 설치함 ㅇ (주요내용) 분쟁조정위원회는 분쟁조정에 필요한 자료 제공을 요청할 수 있고, 해당 분쟁 당자사 등은 정당한 사유가 없으면 요청에 따라야 함 - 위원회 또는 조정부(3명 이내의 위원으로 구성)에서 조정안을 작성하여 분쟁 당사자에게 권고하고, 당사자가 동의하여 조정이 성립되면 재판상 화해와 동일한 효력
통신과금서비스	정보통신망법 제59조	ㅇ (개요) 통신과금서비스제공자는 자율적인 분쟁 조정 및 해결 등을 시행하는 기관 또는 단체를 설치·운영할 수 있음 ㅇ (주요내용) 분쟁 조정 및 해결 등을 시행하는 기관 또는 단체는 분쟁 조정 및 해결 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 통신과금서비스이용자의 동의를 받아 구매자 정보 제공 요청을 대행 가능 - 통신과금서비스제공자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 통신과금서비스와 관련한 통신과금서비스이용자의 이의신청 및 권리구제를 위한 절차를 마련하여야 함

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 분쟁해결절차를 마련해야 하는 사업자 기준 1안>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2024	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 분쟁해결절차를 마련해야 하는 사업자 기준 1안				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o **피규제자 준수 가능성**

동 규제는 분쟁해결절차를 마련하도록 하는 선언적 규정으로, 분쟁해결절차 마련을 위한 세부 절차, 기준 등을 구체적으로 규정하여 사업자를 제한하지 않으며, 협회의 자율규제의 일환으로 분쟁해결절차를 마련할 수도 있다는 점에서 피규제자의 준수 가능성은 높음

2. 규제의 집행가능성

o **행정적 집행가능성**

추가적인 행정 인력을 수반하지 않아 행정적 집행 가능성에 문제 없음

o **재정적 집행가능성**

추가적인 재정소요 없음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 가상융합산업 진흥법 제정('24.2.27. 공포, '24.8.28. 시행)

o '메타버스 신산업 규율체계 정립 TF'를 구성·운영하여 학계·법조계·산업계·공공기관 의견을 청취하고, 이를 바탕으로 지역별 가상융합산업지원센터 지정 요건(안) 마련('24.3~4월)

2. 향후 평가계획

o 가상융합 플랫폼 사업자의 분쟁해결절차 마련 제도의 실효성 확보를 위해 산업계, 유관 단체·협회 등의 의견을 지속 모니터링

3. 규제 정비계획

o 해당사항 없음

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
–	–	–	–

4. 종합결론

o 분쟁해결절차 마련 규정은 가상융합산업이 지속 성장하는 가운데 **이용자 권익 보호** 및 **가상융합산업의 지속적 발전**을 도모하기 위한 **플랫폼 사업자의 기본적인 책임을 강조**하는데 목적이 있음

- 이를 위해 **일정 규모 이상의 가상융합 플랫폼 사업자**로 **규제 대상을 한정**하고 있으며, **피규제자의 규제 준수를 용이하게 하는 방안**으로 **협회의 자율규제를 활용**할 수 있도록 명시하고 있다는 점 등에 비추어 볼 때, **본 규제의 신설은 타당하다고 판단됨**

별 첨 **비용편익분석 상세내역**

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	2024	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 분쟁해결절차를 마련해야 하는 사업자 기준 1안				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항
공정하고 신속한 분쟁해결절차를 통해 이용자 권익 보호에 기여

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 분쟁해결절차를 마련해야 하는 사업자 기준 1안>

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정량)영향집단명	가상융합 플랫폼 사업자
활동제목	가상융합 플랫폼 사업자 분쟁해결절차 마련
비용항목	행정부담
비용	
일시적/반복적	일시적
산식	()
근거설명	□ 비용미발생 : 0원 ○ 본 규제는 가상융합 플랫폼 안에서 발생할 수 있는 여러 이해당사자 간 분쟁·갈등을 신속히 조정하도록 유도하여 이용자의 권익을 보호하고 가상융합산업의 안정적 성장과 발전을 도모하기 위해 도입되었음 ○ 다만, 가상융합 플랫폼 사업자가 모법 제27조에 따른 협회 중심의 자율규제를 활용하여 분쟁조정을 할 수 있도록 명시하였기 때문에 별도의 행정부담은 없을 것으로 추정

②피규제 이외 일반국민 :

□ 편익

(정성)영향집단명	가상융합 플랫폼 이용자
활동제목	가상융합 플랫폼 사업자 분쟁해결절차 마련
편익항목	이용자 권익 보호
일시적/반복적	일시적
근거설명	□ 가상융합 플랫폼 사업자로 하여금 공정하고 신속한 분쟁해결을 유도하여 이용자의 권익을 보호하고, 가상융합산업의 지속가능한 발전 기반 마련

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">지역별 가상융합산업지원센터 지정취소 및 업무정지 기준</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">별표</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">가상융합산업 진흥법 제19조제4항</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>신설</td><td>5.입법예고</td><td>2024.05.28~2024.07.08</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">ㅇ (추진배경) 가상융합산업을 체계적으로 육성하기 위해 제정('24.2.27.)된 가상융합산업 진흥법은 지역별로 가상융합산업 진흥을 효율적으로 지원하기 위하여 전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관, 단체 또는 법인을 가상융합산업 지원센터로 지정할 수 있도록 규정
ㅇ (정부개입 필요성) 지원센터는 지역의 가상융합산업 진흥이라는 정책 목표 달성을 위해 과기정통부장관이 위탁한 사업을 수행하는 중요한 기관으로, 해당 기관의 수행 역량 및 전문성을 담보하기 위한 지원센터 지정 요건에 적합하지 않은 경우 등에는 과기정통부장관이 지정취소 또는 업무정지를 명할 수 있도록 구체적인 기준 수립 필요</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">과기정통부장관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지원센터의 지정을 취소하거나 6개월의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있는 세부 기준을 별표로 정함
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 때
2. 정당한 사유 없이 6개월 이상 계속하여 그 업무를 하지 아니한 때
3. 지정 요건에 적합하지 아니하게 된 때
4. 지원센터가 지원받은 자금을 지원목적 외의 용도로 사용한 때</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및 이해관계자</td><td colspan="3">지자체가 출자·출연한 ICT·SW 진흥기관(예: 대전정보문화산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원, 대구디지털혁신진흥원 등)
<table>
<tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr>
<tr><td>피규제자</td><td>지역 ICT·SW 진흥기관</td><td>서울을 제외한 16개 광역시·도에 소재한 기관(잠정)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.규제목표</td><td colspan="3">과기정통부장관이 위탁하는 사업을 수행하는 지원센터의 지정을 취소하거나 업무의 정지를 명할 수 있는 구체적 기준을 마련함으로써 지원센터 지정의 적법성과 지원센터 운영의 적정성을 확보하고, 이를 통해 지역 가상융합산업 진흥의 효과성 제고</td></tr>
<tr><td>규제의
적정성</td><td>10.영향평가
여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>11.비용편익 분석
(정성분석)</td><td colspan="3">ㅇ (비용) 본 규제의 잠정적인 적용 대상자는 각 지역에 소재한 ICT · SW 진흥기관으로, 현재 과기정통부로부터 예산을 지원받아 '메타버스 지원센터'를 운영 중인 지역 ICT · SW진흥기관(13개)은 대부분 지원센터 지정요건을 충족하고 있으며, 지원센터의 지정취소 또는 업무 정지 조치가 있다 하더라도 추가적인 비용을 발생시키는 것은 아니므로 규제 비용은 없음
ㅇ (편익) 지역 ICT · SW 진흥기관이 보유하고 있는 인적 · 물적 자원을 활용하여 과기정통부장관이 위탁한 사업을 효과적으로 수행하여 지역 가상융합산업 발전에 기여</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타</td><td rowspan="2">12.규제일몰제</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>대분류</th><th colspan="2">소분류</th></tr>
<tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">경제규제 여부기준</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일몰설정 세부기준</td><td>6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제</td><td>미해당</td></tr>
<tr><td>7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제</td><td>미해당</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>일몰설정여부</th><th>일몰조문</th><th>연장여부</th></tr>
<tr><td>미설정</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>일몰유형</th><th>일몰설정기간</th><th>일몰주기</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13. 우선허용 · 사후 규제 적용여부</td><td colspan="3">모법(가상융합산업 진흥법)에서 위임한 바에 따라 지역별 가상융합산업지원센터의 지정취소 및 업무정지 기준을 정하는 것으로 신산업 · 신기술 관련 우선허용 · 사후규제 적용 비대상</td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
<신 설>	지역별 가상융합산업 지원센터의 지정취소 및 업무정지의 기준(제12조제8항 관련) 1. 일반기준 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중하여 처분할 수 있다. 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분 기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날을 기준으로 한다. 다. 처분권자는 다음의 사유를 고려하여 제2호에 따른 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 2개월 이상의 업무정지처분으로 감경할 수 있다. 1) 위반행위가 고의성이 없는 사소한 부주의로 인한 것인 경우 2) 가상융합산업 진흥에 이바지한 바가 크다고 인정되는 경우 2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	처분기준		
		1차	2차	3차
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제19조제4항제1호	지정취소		
나. 정당한 사유 없이 6개월 이상 계속하여 그 업무를 하지 아니한 때	법 제19조제4항제2호	시정명령	업무정지 3개월	지정취소
다. 지정요건에 적합하지 아니하게 된 경우	법 제19조제4항제3호	시정명령	업무정지 3개월	지정취소
라. 지원받은 자금을 지원목적 외에 사용한 경우	법 제19조제4항제4호	시정명령	업무정지 3개월	지정취소

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

o **(추진배경) 가상융합산업**(메타버스산업)을 **체계적으로 진흥**하고 다양한 산업과의 융복합에 따라 등장하는 **규제이슈를 선제적으로 개선**하기 위해 **「가상융합산업 진흥법」 제정**('24.2.27)

- **동법 제19조**는 과기정통부장관이 **지역별로 가상융합산업 진흥을 효율적으로 지원**하기 위하여 **전문인력과 시설 등 대통령령으로 정하는 요건**을 갖춘 **기관, 단체 또는 법인**을 **가상융합산업지원센터(이하 '지원센터')로 지정**할 수 있도록 하고,

- **대통령령으로 정하는 바**에 따라 그 **지정을 취소**하거나 6개월의 범위에서 기간을 정하여 **업무의 정지**를 명할 수 있도록 규정

o **(정부개입 필요성)** 지원센터는 **과기정통부장관이 위탁한 사업을 수행**하며 각 지역에 소재한 가상융합사업자에 대해 맞춤형 지원을 통해 **지역의 가상융합산업 발전에 있어 중요한 역할** 담당

- 지역의 가상융합산업 진흥 정책의 **실효성을 담보**하기 위해서는 지원센터가 **최소한의 인적·물적 요건**을 갖추고 **사업을 안정적으로 수행할 수 있는 역량과 의지**가 있어야 함

- 따라서, 지원센터가 본래 목적에 충실하게 운영될 수 있도록 관리하기 위하여 **지원센터 지정취소 및 업무정지 기준**을 마련하는 것은 **정부 개입이 필요한 사항**

[참고] 가상융합산업 진흥법 중 '지원센터' 조문

제19조(지역별 가상융합산업지원센터) ① ~ ③ (생 략)
④ 과학기술정보통신부장관은 지원센터로 지정받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지정을 취소하거나 6개월의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 때에는 그 지정을 취소하여야 한다.
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 때
2. 정당한 사유 없이 6개월 이상 계속하여 그 업무를 하지 아니한 때
3. 제1항에 따른 지정 요건에 적합하지 아니하게 된 때
4. 지원센터가 제3항에 따라 지원받은 자금을 지원목적 외의 용도로 사용한 때

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

o 규제대안의 내용

대안명		지역별 가상융합산업지원센터 지정취소 및 업무정지 기준
내용	일반 기준	ㅇ 위반행위가 둘 이상인 경우 무거운 처분기준에 따름. 다만, 둘 이상의 처분이 모두 업무정지인 경우에는 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중하여 처분 가능 ㅇ 위반행위의 횟수는 최근 1년간 같은 위반행위로 한정하여 적용 ㅇ 처분권자는 처분을 감경할 수 있음. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 2개월 이상의 업무정지 처분으로 감경 가능
	개별 기준	ㅇ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우에는 지정 취소 ㅇ 그 외 △정당한 사유 없이 6개월 이상 계속하여 업무를 하지 아니한 때 △지정요건에 적합하지 아니하게 된 경우 △지원받은 자금을 지원목적 외에 사용한 경우에는 1차로 시정명령, 2차로 3개월 업무정지를 거쳐 3차로 지정취소를 함

o 규제대안의 선택 근거

- 지원센터 지정요건을 충족하지 않거나 업무를 장기간 수행하지 않는 등의 경우, 모법(가상융합산업 진흥법)에서 위임한 바에 따라 최소한의 범위에서 시정명령, 3개월 업무정지, 지정취소로 이어지는 단계적인 처분 기준을 마련함

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
협회, 업계, 정보통신산업진흥원 등	업계·법조계·공공기관·협회 등이 참여하는 전문가 검토회의 ('24.3.8~4.12, 5차례 대면회의)	이견 없음	

3. 규제목표

o 지원센터 지정 요건을 충족하지 않거나 업무를 장기간 수행하지 않는 지원센터 등에 대해서는 조속한 업무 개시 또는 위법 사항의 해소를 유도하여 지역 가상융합산업 진흥 정책의 실효성 확보

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

o 본 규제는 지원센터가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받거나, 당초 취지와 달리 운영되는 경우 등에 대해 적절한 조치를 함으로써 **지원센터 지정의 적법성**과 **지원센터 운영의 적정성을 확보**하려는데 그 목적이 있음

- 이를 위해, 모법(가상융합산업 진흥법)에서 위임한 바에 따라 최소한의 범위에서 **시정명령, 업무정지, 지정취소**로 이어지는 **단계적 처분 기준**을 정하였다는 점에서 **목적·수단 간 비례적 타당성 충분**

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o **영향평가**

- **기술규제영향평가**

기술기준, 시험·검사·인증 등과 무관하므로 기술규제영향평가 비대상

- 경쟁영향평가

가상융합사업자의 경쟁과는 무관하므로 경쟁영향평가 비대상

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음

- 중기영향평가

중소기업의 경영 및 기업활동과 무관하므로 중기영향평가 비대상

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당 없음
② 규제 방식		해당 없음
③ 예비분석모델		해당 없음
	판단 근거	해당 없음
④ 대상 업종		해당 없음
⑤ 예비분석내용		해당 없음
⑥ 차등화적용 여부		해당 없음

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당사항 없음

- 시장유인적 규제설계

과기정통부장관이 위탁하는 사업을 수행하는 지원센터의 지정취소 및 업무정지 기준을 정하는 내용으로 시장 진입 제한과 무관

- 일몰설정 여부

모법(가상융합산업 진흥법)에서 위임한 바에 따라 최소한의 수준에서 지원센터 지정취소 및 업무정지 기준을 정한 것으로 재검토를 통한 개선여지 없음이 명백하여 일몰설정 곤란

- 우선허용·사후규제 적용 여부

포괄적 네거티브 규제방식 적용 대상이 아님

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		포괄적으로 개념을 정의하고 있지 않음 ·
유연한 분류 체계		인허가 유형 또는 지원 유형을 나열하는 규정이 아님
네거티브 리스트		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
사후 평가관리		시장 진입을 제한하는 규정이 아님
규제 샌드박스		시장 진입을 제한하는 규정이 아님

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당사항 없음

o 타법사례

「1인 창조기업 육성에 관한 법률」시행령에서는 본 규제와 유사하게 지원센터의 지정취소, 업무정지 3개월, 지정취소 등 단계적 처분기준 규정

<table>
<tr><th>대상</th><th>관련법령</th><th>지정기준</th></tr>
<tr><td>1인 창조기업 지원센터의 지정</td><td>1인 창조기업 육성에 관한 법률 시행령 제4조, [별표3]</td><td>
지원센터의 지정취소 및 업무정지의 기준(제4조제5항 관련)
1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중하여 처분할 수 있다.
나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분 기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날을 기준으로 한다.
다. 처분권자는 다음의 사유를 고려하여 제2호에 따른 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 2개월 이상의 업무정지처분으로 감경할 수 있다.
1) 위반행위가 고의성이 없는 사소한 부주의로 인한 것인 경우
2) 1인 창조기업의 육성에 이바지한 바가 크다고 인정되는 경우

2. 개별기준
<table>
<tr><th rowspan="2">위반행위</th><th rowspan="2">근거 법조문</th><th colspan="3">처분기준</th></tr>
<tr><th>1차</th><th>2차</th><th>3차</th></tr>
<tr><td>가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우</td><td>법 제8조제4항제1호</td><td>지정취소</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>나. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 수행한 경우</td><td>법 제8조제4항제2호</td><td>시정명령</td><td>업무정지 3개월</td><td>지정취소</td></tr>
<tr><td>다. 지정기준에 맞지 않게 된 경우</td><td>법 제8조제4항제3호</td><td>시정명령</td><td>업무정지 3개월</td><td>지정취소</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o **피규제자 준수 가능성**

거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받거나 당초 취지와 달리 운영되는 경우 등에 있어 지원센터 지정의 적법성과 지원센터 운영의 적정성을 확보하려는 취지를 고려하면 피규제자의 준수 가능성 높음

2. 규제의 집행가능성

o **행정적 집행가능성**

지원센터 지정취소 및 업무정지 조치에 관해서는 추가적인 행정인력을 수반하지 않아 행정적 집행가능성에 문제 없음

o **재정적 집행가능성**

지원센터 지정취소 및 업무정지 조치는 추가적인 재정소요 없음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 가상융합산업 진흥법 제정('24.2.27. 공포, '24.8.28. 시행)

o '메타버스 신산업 규율체계 정립 TF'를 구성·운영하여 학계·법조계·산업계·공공기관 의견을 청취하고, 이를 바탕으로 지역별 가상융합산업지원센터 지정취소 및 업무정지 기준(안) 마련('24.3~4월)

2. 향후 평가계획

o 지역별 가상융합산업지원센터 지정 및 운영 현황을 지속적으로 점검·평가하여 지원센터 지정취소 및 업무정지 기준의 적정성 검토

3. 종합결론

o 지원센터는 지역에 소재한 가상융합사업자를 밀착 지원하기 위해 과기정통부장관이 위탁한 업무를 수행하는 기관으로, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받거나 당초 취지와 달리 운영되는 경우 등에 대해서는 적정한 처분을 통해 지원센터를 관리할 필요성이 있으므로 본 규제의 신설은 타당하다고 판단됨

별 첨 **비용편익분석 상세내역**

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간(년)	할인율(%)	단위
2024	1024	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 지역별 가상융합산업지원센터 지정취소 및 업무정지 기준				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 지역별 가상융합산업지원센터 지정취소 및 업무정지 기준>

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정성)영향집단명	지역별 가상융합산업지원센터
활동제목	지역별 가상융합산업지원센터 지정취소 및 업무정지 기준
비용항목	기타
일시적/반복적	일시적
근거설명	○ (비용) 본 규제 적용 대상자는 잠정 각 지역에 소재한 ICT · SW 진흥기관*으로, 현재 과기정통부로부터 예산을 지원받아 '메타버스 지원센터'를 운영 중인 지역 ICT · SW진흥기관(13개)은 대부분 지원센터 지정요건을 충족하고 있음 * 지자체가 출연 · 출자한 기관(예: 대전정보문화산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원, 대구디지털혁신진흥원 등) – 또한, 지원센터의 지정취소 또는 업무정지 조치를 하더라도 지원센터를 운영하는 기관의 업무 전체를 정지시키거나 추가적인 비용을 발생시키는 것은 아니므로 규제 비용은 없음

②피규제 이외 기업소상공인 :

□ 편익

(정성)영향집단명	가상융합사업자
활동제목	지역별 가상융합산업 지원센터 지정취소 및 업무정지 기준
편익항목	산업 육성
일시적/반복적	일시적
근거설명	○ (편익) 지역 ICT · SW 진흥기관이 보유하고 있는 인적 · 물적 자원을 활용하여 과기정통부장관이 위탁한 사업을 효과적으로 수행하여 지역 가상융합산업 발전에 기여